

Majeures types - Droit social

17 constructions modulaires pour le cas pratique CRFPA

Mode d'emploi

Ces majeures sont des constructions modulaires : sélectionne uniquement les règles utiles au problème, puis développe une mineure précise et factuelle. Chaque fiche suit le même ordre : question-type, majeure, points à vérifier, conclusion et fondements essentiels.

Important. Synthèse originale de révision fondée sur les fascicules 2025. Elle ne remplace ni le cours, ni le Code, ni la vérification des actualisations ultérieures.

Sommaire

01. Qualification du contrat de travail
02. Validité et renouvellement de la période d'essai
03. Rupture abusive de la période d'essai
04. CDD - motif, formalisme et requalification
05. Modification du contrat et changement des conditions de travail
06. Clause de mobilité
07. Heures supplémentaires - preuve et paiement
08. Harcèlement moral et régime probatoire
09. Discrimination
10. Licenciement pour motif personnel
11. Faute grave
12. Licenciement pour inaptitude
13. Rupture conventionnelle individuelle
14. Accident du travail et faute inexcusable
15. Usage d'entreprise et dénonciation
16. Articulation accord de branche, accord d'entreprise et contrat
17. Action en justice d'un syndicat

Qualification du contrat de travail

Question-type. Une personne présentée comme indépendante demande la requalification de la relation en contrat de travail.

MAJEURE À TIROIRS

Le contrat de travail se caractérise par l'exécution d'une prestation de travail, le versement d'une rémunération et l'existence d'un lien de subordination juridique. Le lien de subordination résulte de l'exécution d'un travail sous l'autorité d'une personne ayant le pouvoir de donner des ordres et directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements. La qualification donnée par les parties est indifférente : le juge recherche les conditions réelles d'exercice de l'activité. L'intégration dans un service organisé peut constituer un indice lorsque l'employeur en détermine unilatéralement les conditions.

À VÉRIFIER DANS LA MINEURE

- Prestation réelle
- Rémunération
- Pouvoir de direction
- Pouvoir de contrôle
- Pouvoir de sanction
- Conditions concrètes plutôt que contrat écrit

CONCLUSION-TYPE

La relation doit être requalifiée si les faits révèlent un véritable pouvoir de direction, de contrôle et de sanction.

FONDEMENTS ESSENTIELS

Cass. soc., 13 nov. 1996, Société Générale ; C. trav., art. L. 8221-6 pour la présomption de non-salariat.

Validité et renouvellement de la période d'essai

Question-type. La durée ou le renouvellement de la période d'essai est contesté.

MAJEURE À TIROIRS

La période d'essai permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié et à celui-ci d'apprécier si l'emploi lui convient. Elle et la possibilité de son renouvellement ne se présument pas : elles doivent être expressément stipulées dans le contrat ou la lettre d'engagement. Sa durée ne peut excéder les maxima légaux applicables à la catégorie du salarié. Le renouvellement n'est possible qu'une seule fois, si un accord de branche étendu le prévoit, si le contrat en mentionne la possibilité et si le salarié y consent de manière claire et non équivoque avant l'expiration de la période initiale.

À VÉRIFIER DANS LA MINEURE

- Stipulation expresse
- Catégorie du salarié et durée
- Accord de branche étendu
- Consentement exprès au renouvellement
- Date de l'avenant
- Suspensions éventuelles

CONCLUSION-TYPE

À défaut de l'une des conditions, la période d'essai ou son renouvellement est inopposable et la rupture relève du droit du licenciement.

FONDEMENTS ESSENTIELS

C. trav., art. L. 1221-19 à L. 1221-23.

Rupture abusive de la période d'essai

Question-type. L'essai a été rompu pour un motif étranger aux compétences ou dans des conditions brutales.

MAJEURE À TIROIRS

Pendant la période d'essai valable, chacune des parties peut rompre le contrat sans appliquer la procédure de licenciement, sous réserve du délai de prévenance. Ce droit ne peut toutefois être exercé abusivement ou pour un motif discriminatoire. La rupture est abusive lorsqu'elle est étrangère à la finalité de l'essai, notamment lorsque l'employeur n'a pas réellement évalué les compétences ou invoque un motif non professionnel. Une irrégularité dans le délai de prévenance n'a pas pour effet de prolonger l'essai mais ouvre droit à l'indemnité prévue par la loi.

À VÉRIFIER DANS LA MINEURE

- Essai encore en cours
- Temps effectivement laissé pour apprécier les compétences
- Motif réel
- Discrimination éventuelle
- Respect du délai de prévenance

CONCLUSION-TYPE

La rupture reste valable mais peut donner lieu à réparation si elle est abusive, discriminatoire ou irrégulière.

FONDEMENTS ESSENTIELS

C. trav., art. L. 1221-20, L. 1221-25 et L. 1221-26.

CDD - motif, formalisme et requalification

Question-type. Un salarié conteste la validité de son contrat à durée déterminée.

MAJEURE À TIROIRS

Le contrat à durée déterminée ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Il ne peut être conclu que dans les cas autorisés par la loi et doit être établi par écrit, comporter la définition précise de son motif et les mentions obligatoires. Le motif énoncé fixe les limites du litige et ne peut être remplacé par un autre. Le recours illicite, l'absence d'écrit ou l'imprécision du motif peut entraîner la requalification en contrat à durée indéterminée, avec les conséquences indemnitaires prévues.

À VÉRIFIER DANS LA MINEURE

- Cas de recours autorisé
- Besoin temporaire réel
- Écrit signé
- Motif précis
- Durée et renouvellements
- Succession de contrats

CONCLUSION-TYPE

Si le contrat pourvoit durablement un emploi permanent ou méconnaît les exigences essentielles, la requalification en CDI est encourue.

FONDEMENTS ESSENTIELS

C. trav., art. L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1242-12 et L. 1245-1.

Modification du contrat et changement des conditions de travail

Question-type. L'employeur modifie les fonctions, la rémunération, les horaires ou le lieu de travail.

MAJEURE À TIROIRS

L'employeur peut imposer un simple changement des conditions de travail dans l'exercice de son pouvoir de direction, mais il ne peut modifier un élément du contrat sans l'accord du salarié. Constituent notamment des éléments contractuels la rémunération, la qualification et, selon les circonstances, la durée du travail ou un lieu contractualisé. Le refus d'une modification du contrat n'est pas fautif ; l'employeur doit y renoncer ou engager une procédure de rupture fondée sur la cause ayant motivé la proposition. Le refus d'un simple changement des conditions de travail peut, en revanche, constituer une faute.

À VÉRIFIER DANS LA MINEURE

- Élément contractuel ou simple condition de travail
- Clauses du contrat
- Ampleur du changement
- Motif de la décision
- Réaction du salarié

CONCLUSION-TYPE

L'accord du salarié est nécessaire si un élément contractuel est atteint ; à défaut, l'employeur ne peut imposer la modification.

FONDEMENTS ESSENTIELS

Jurisprudence constante de la chambre sociale ; C. trav., art. L. 1222-6 en matière économique.

Clause de mobilité

Question-type. L'employeur demande une mutation sur le fondement d'une clause contractuelle.

MAJEURE À TIROIRS

La clause de mobilité est valable si elle définit de façon précise sa zone géographique et ne permet pas à l'employeur d'en étendre unilatéralement la portée. Sa mise en œuvre constitue en principe un changement des conditions de travail, mais elle doit être justifiée par l'intérêt de l'entreprise, mise en œuvre de bonne foi et respecter un délai de prévenance raisonnable. Elle ne peut porter une atteinte disproportionnée à la vie personnelle et familiale du salarié. Une mobilité hors de la zone prévue constitue une modification du contrat nécessitant l'accord du salarié.

À VÉRIFIER DANS LA MINEURE

- Précision de la zone
- Mutation dans la zone
- Intérêt de l'entreprise
- Délai de prévenance
- Atteinte à la vie personnelle
- Bonne foi

CONCLUSION-TYPE

Le refus n'est fautif que si la clause est valable et mise en œuvre loyalement, sans atteinte disproportionnée aux droits du salarié.

FONDEMENTS ESSENTIELS

C. trav., art. L. 1121-1 ; jurisprudence sociale sur les clauses de mobilité.

Heures supplémentaires - preuve et paiement

Question-type. Un salarié réclame le paiement d'heures supplémentaires non comptabilisées.

MAJEURE À TIROIRS

En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, le salarié doit présenter des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle du temps de travail, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction au vu de l'ensemble des pièces, sans faire peser la charge de la preuve sur une seule partie. Les heures accomplies au-delà de la durée légale ou équivalente donnent lieu aux majorations ou au repos compensateur applicables, sous réserve des règles conventionnelles.

À VÉRIFIER DANS LA MINEURE

- Éléments précis du salarié
- Documents de contrôle de l'employeur
- Seuil hebdomadaire applicable
- Autorisation explicite ou implicite
- Majorations et repos

CONCLUSION-TYPE

Le juge évalue les heures dues au regard des éléments contradictoirement produits par les deux parties.

FONDEMENTS ESSENTIELS

C. trav., art. L. 3171-2 à L. 3171-4 et L. 3121-28 et s.

Harcèlement moral et régime probatoire

Question-type. Un salarié invoque des agissements répétés dégradant ses conditions de travail.

MAJEURE À TIROIRS

Aucun salarié ne doit subir des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits ou à sa dignité, d'altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel. Le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Il appartient alors à l'employeur de démontrer que les agissements sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge apprécie les faits dans leur ensemble. Les actes pris en méconnaissance de l'interdiction sont nuls et peuvent engager la responsabilité de l'employeur, tenu d'une obligation de prévention.

À VÉRIFIER DANS LA MINEURE

- Agissements répétés
- Dégradation ou risque visé par le texte
- Éléments présentés globalement
- Justifications objectives
- Prévention et réaction de l'employeur

CONCLUSION-TYPE

Si les faits laissent présumer un harcèlement et que l'employeur ne les justifie pas objectivement, la violation est caractérisée.

FONDEMENTS ESSENTIELS

C. trav., art. L. 1152-1, L. 1152-2, L. 1152-3 et L. 1154-1.

Discrimination

Question-type. Une décision défavorable serait liée à un motif prohibé.

MAJEURE À TIROIRS

Aucun salarié ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte en raison d'un motif prohibé par la loi. Le salarié doit présenter des éléments laissant supposer l'existence d'une discrimination ; il incombe alors à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La comparaison avec d'autres salariés peut constituer un indice mais n'est pas toujours indispensable. La mesure discriminatoire est nulle et ouvre droit à une réparation intégrale du préjudice.

À VÉRIFIER DANS LA MINEURE

- Motif prohibé
- Mesure défavorable
- Éléments laissant supposer le lien
- Justification objective de l'employeur
- Conséquences de la nullité

CONCLUSION-TYPE

La mesure est nulle si l'employeur ne démontre pas qu'elle repose sur des raisons objectives étrangères au motif prohibé.

FONDEMENTS ESSENTIELS

C. trav., art. L. 1132-1, L. 1132-4 et L. 1134-1.

Licenciement pour motif personnel

Question-type. La cause réelle et sérieuse ou la procédure de licenciement est contestée.

MAJEURE À TIROIRS

Tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, c'est-à-dire existante, exacte, objective et suffisamment importante pour rendre nécessaire la rupture. L'employeur convoque le salarié à un entretien préalable, respecte les délais, puis notifie la rupture par une lettre qui énonce les motifs et fixe les limites du litige, sous réserve des mécanismes de précision prévus. Le juge contrôle la réalité et le sérieux des faits, ainsi que leur imputabilité au salarié. Une irrégularité de procédure n'entraîne pas à elle seule l'absence de cause réelle et sérieuse, mais ouvre droit à l'indemnité spécifique.

À VÉRIFIER DANS LA MINEURE

- Faits précis et matériellement vérifiables
- Imputabilité
- Gravité suffisante
- Respect de la procédure
- Contenu de la lettre

CONCLUSION-TYPE

Le licenciement est injustifié si les faits ne sont pas établis ou ne constituent pas une cause réelle et sérieuse.

FONDEMENTS ESSENTIELS

C. trav., art. L. 1232-1 à L. 1232-6.

Faute grave

Question-type. L'employeur prive le salarié du préavis et de l'indemnité de licenciement.

MAJEURE À TIROIRS

La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, même pendant la durée limitée du préavis. Il appartient à l'employeur qui l'invoque d'en rapporter la preuve. L'appréciation tient compte de la nature des faits, des fonctions, de l'ancienneté, du contexte et des antécédents disciplinaires. L'employeur doit agir dans un délai restreint après avoir eu une connaissance exacte des faits, sauf nécessité de vérifications. La faute grave prive le salarié des indemnités de préavis et de licenciement, mais non de l'indemnité compensatrice de congés payés.

À VÉRIFIER DANS LA MINEURE

- Matérialité des faits
- Impossibilité de maintien
- Délai de réaction
- Proportionnalité
- Éventuelles sanctions antérieures

CONCLUSION-TYPE

La faute grave n'est retenue que si la poursuite du contrat est immédiatement impossible ; sinon, la faute peut justifier un licenciement simple ou aucune rupture.

FONDEMENTS ESSENTIELS

C. trav., art. L. 1234-1 et L. 1234-9 ; jurisprudence constante.

Licenciement pour inaptitude

Question-type. Le médecin du travail déclare le salarié inapte et l'employeur envisage la rupture.

MAJEURE À TIROIRS

Après un avis d'inaptitude, l'employeur doit rechercher un reclassement approprié aux capacités du salarié, après consultation du comité social et économique lorsque celle-ci est requise, en tenant compte des indications du médecin du travail. La recherche porte sur les emplois disponibles dans l'entreprise et, le cas échéant, dans le groupe permettant la permutation du personnel. L'employeur est dispensé de recherche lorsque l'avis mentionne expressément que tout maintien serait gravement préjudiciable à la santé ou que l'état de santé fait obstacle à tout reclassement. Le licenciement n'est possible qu'en cas d'impossibilité de reclassement, de refus d'une proposition conforme ou de dispense légale.

À VÉRIFIER DANS LA MINEURE

- Origine professionnelle ou non
- Formulation exacte de l'avis
- Consultation du CSE
- Périmètre et sérieux des recherches
- Propositions écrites et précises
- Délai d'un mois et reprise du salaire

CONCLUSION-TYPE

Le licenciement est fondé uniquement si l'employeur justifie d'une recherche loyale et sérieuse ou d'une dispense expresse.

FONDEMENTS ESSENTIELS

C. trav., art. L. 1226-2 et s. et L. 1226-10 et s.

Rupture conventionnelle individuelle

Question-type. La validité d'une rupture conventionnelle homologuée est contestée.

MAJEURE À TIROIRS

La rupture conventionnelle est un mode autonome de rupture du CDI reposant sur un consentement libre et éclairé des parties. Elle donne lieu à un ou plusieurs entretiens, à la signature d'une convention fixant notamment l'indemnité spécifique et la date envisagée de rupture, puis à un délai de rétractation. À l'issue de ce délai, la convention est soumise à homologation administrative. Une irrégularité n'entraîne la nullité que si elle a affecté le consentement ou si elle méconnaît une condition substantielle. La convention peut être conclue dans un contexte conflictuel, sous réserve de l'absence de fraude, de violence ou de harcèlement ayant vicié le consentement.

À VÉRIFIER DANS LA MINEURE

- Consentement libre
- Entretiens
- Indemnité minimale
- Délai de rétractation
- Homologation
- Fraude ou vice du consentement

CONCLUSION-TYPE

La convention est valable si le consentement est libre et si les garanties essentielles de la procédure ont été respectées.

FONDEMENTS ESSENTIELS

C. trav., art. L. 1237-11 à L. 1237-16.

Accident du travail et faute inexcusable

Question-type. Un salarié victime d'un accident ou d'une maladie professionnelle recherche une indemnisation complémentaire.

MAJEURE À TIROIRS

L'accident du travail est l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail, quelle qu'en soit la cause. Lorsqu'il survient au temps et au lieu du travail, il bénéficie d'une présomption d'imputabilité. La faute inexcusable de l'employeur est caractérisée lorsqu'il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel le salarié était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Sa reconnaissance ouvre droit à une majoration de rente ou de capital et à l'indemnisation des préjudices complémentaires admis.

À VÉRIFIER DANS LA MINEURE

- Fait accidentel ou maladie
- Temps et lieu du travail
- Lien avec le travail
- Conscience du danger
- Mesures de prévention
- Préjudices complémentaires

CONCLUSION-TYPE

La faute inexcusable est retenue si l'employeur connaissait ou devait connaître le danger et n'a pas pris les mesures de protection nécessaires.

FONDEMENTS ESSENTIELS

CSS, art. L. 411-1 et L. 452-1 et s.

Usage d'entreprise et dénonciation

Question-type. L'employeur supprime un avantage accordé de manière répétée aux salariés.

MAJEURE À TIROIRS

Un usage d'entreprise résulte d'un avantage présentant les caractères de généralité, de constance et de fixité. Il s'impose à l'employeur tant qu'il n'a pas été régulièrement dénoncé ou remplacé. La dénonciation suppose une information individuelle des salariés concernés, une information des représentants du personnel et le respect d'un délai de prévenance suffisant pour permettre d'éventuelles négociations. Elle n'a pas à être motivée, mais elle ne peut produire d'effet rétroactif. Un avantage incorporé au contrat ne peut être supprimé unilatéralement par la seule dénonciation de l'usage.

À VÉRIFIER DANS LA MINEURE

- Généralité
- Constance
- Fixité
- Éventuelle contractualisation
- Information des salariés et du CSE
- Délai suffisant

CONCLUSION-TYPE

À défaut de dénonciation régulière, l'usage continue de s'imposer à l'employeur.

FONDEMENTS ESSENTIELS

Jurisprudence sociale constante sur les usages d'entreprise.

Articulation accord de branche, accord d'entreprise et contrat

Question-type. Plusieurs normes collectives ou contractuelles prévoient des règles différentes.

MAJEURE À TIROIRS

L'articulation des normes collectives dépend du domaine concerné. Dans les matières réservées à la branche, l'accord de branche prévaut sur l'accord d'entreprise sauf garanties au moins équivalentes. Dans les matières où la branche peut verrouiller, sa primauté dépend de l'existence d'une clause de verrouillage et de l'équivalence des garanties. Dans les autres matières, l'accord d'entreprise prévaut, qu'il soit antérieur ou postérieur. Le contrat de travail ne peut être modifié sans l'accord du salarié, sauf mécanismes légaux spécifiques permettant à un accord collectif de se substituer à certaines clauses sous conditions.

À VÉRIFIER DANS LA MINEURE

- Bloc de négociation concerné
- Date et champ des accords
- Clause de verrouillage
- Garantie au moins équivalente
- Clause contractuelle plus favorable ou modification imposée par la loi

CONCLUSION-TYPE

La norme applicable ne se déduit pas d'un simple principe de faveur : il faut identifier le bloc légal et vérifier l'équivalence des garanties.

FONDEMENTS ESSENTIELS

C. trav., art. L. 2253-1 à L. 2253-3.

Action en justice d'un syndicat

Question-type. Un syndicat agit pour défendre un intérêt collectif ou les droits individuels de salariés.

MAJEURE À TIROIRS

Les syndicats professionnels peuvent agir devant toutes les juridictions pour défendre l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent. L'action suppose une atteinte, directe ou indirecte, à cet intérêt collectif, distinct de la somme des intérêts individuels. Dans les hypothèses prévues par la loi, un syndicat peut également exercer une action de substitution au nom d'un salarié, sous réserve de l'en informer et de l'absence d'opposition de celui-ci. Il doit justifier de sa capacité et, selon l'action, de son champ professionnel et géographique.

À VÉRIFIER DANS LA MINEURE

- Objet statutaire et champ du syndicat
- Atteinte à l'intérêt collectif
- Action propre ou de substitution
- Information et opposition du salarié
- Qualité et représentativité si exigées

CONCLUSION-TYPE

L'action est recevable si elle tend à réparer une atteinte à l'intérêt collectif de la profession ou relève d'un cas légal de substitution.

FONDEMENTS ESSENTIELS

C. trav., art. L. 2132-3 et textes spéciaux.